

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059817-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 15ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. FOLGAS INDENIZADAS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. COISA JULGADA. INCLUSÃO DE NOVAS VERBAS QUANDO DO CUMPRIMENTO IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DE NOMENCLATURA ENTRE OS EMPREGADORES. FUNDAMENTO DE PAGAMENTO DA RUBRICA DEVE SER COMPROVADO NA FASE INSTRUTÓRIA. AUTOR NÃO É TRABALHADOR DE PLATAFORMA . SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER a SEGURANÇA para que os cálculos referentes ao cumprimento da sentença considerem tão somente a rubrica folgas indenizadas, que transitou em julgado. Publique-se. Intimem-se. Intime-se o MPF. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5059817-95.2024.4.02.5101

510014171185 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059817-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 15ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela União-Fazenda Nacional, em face da decisão do Juízo de origem, que determinou que os cálculos fossem apresentados considerando as rubricas "grat quarentena - pre emb" e "dias de folga" (evento 71, DESPADEC1):

"Evento 65- A União afirma que não houve o recebimento de folga indenizada, portanto não há que se falar em obrigação a ser cumprida.

Infundada, em parte, a alegação.

A parte autora instrui a sua inicial com os comprovantes de pagamento de valor relativo à folga. Vejamos:

 A Maersk Company		Empresa: # ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA CNPJ: 02.427.026/0013-80 Endereço: AV. RIO BRANCO, 25 - CENTRO - RIO DE JANEIRO / RJ CEP: 20090003	
Demonstrativo de Pagamento			
Matrícula 00012626	Nome Sandro Gomes	Folha de pagamento 11/2018	Página 3/1
Função 18-MNM		Dep. SF 0	Dep. IRRF 0
Banco BANCO BRADESCO S/A	Agência PACO IMPERIAL-URJ	Conta pagamento 00031755-1	Salário Base R\$ 907,33
CPF 085.137.617-70	RG 119670693	CTPS/Série 93963/126-RJ	
Código	Descrição do Evento	Referência	Proventos
GM1	SALARIO	30.0	907,33
G36	ADTO 13 SALARIO	0.0	2.446,00
G53	GRATIFICACAO COMP. REGIME	0.0	588,69
G97	GRAT DIARIA FOLGA	0.0	967,82
101	ADC INSALUBRIDADE	0.0	362,93
102	DSR REMUNERADO	0.0	707,20
105	ETAPA	0.0	238,25
124	ADC NOTURNO	0.0	82,20
127	GRAT HORA EXTRA MAR	0.0	1.096,00
G01	INSS SALARIO	11.0	544,54
G10	IMPOSTO RENDA SALARIO	22.5	355,19
G16	ADIANTAMENTO SALARIAL	0.0	1.728,84
BSR	MEDIA REPOUSO REM PREV PR	0.0	760,50
G14	FGTS 8% - 13 SALARIO	0.0	195,68
G26	BASE FGTS 13 SALARIO - EM	0.0	2.446,00
531	DIAS FOLGA	0.0	31,00
Mensagem		Proventos	Descontos
		7.396,42	2.628,57
Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Depósito FGTS
4.950,42	4.950,42	7.396,42	591,71
		Total Líquido	4.767,85

Além disso, a parte autora (evento 58) aponta a grat. Quarentena pré-bem, que tem natureza de folga não fruída (indenizada).

 A Maersk Company		Empresa: # ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA CNPJ: 02.427.026/0013-80 Endereço: AV RIO BRANCO, 25 - 14 ANDAR GRUPO A E B - CENTRO - RIO DE JANEIRO / RJ CEP: 20090003	
Demonstrativo de Pagamento			
Matrícula 00012626	Nome Sandro Gomes	Folha de pagamento 7/2023	Página 1/1
Função 14-CDM		Dep. SF 0	Dep. IRRF 0
Banco BANCO BRADESCO S/A	Agência PACO IMPERIAL-URJ	Conta pagamento 00031755-1	Salário Base R\$ 1.728,78
CPF 085.137.617-70	RG 119670693	CTPS/Série 93963/126-RJ	
Código	Descrição do Evento	Referência	Proventos
GM1	SALARIO	30.0	1.728,78
047	GRAT QUARENTENA - PRE EMB	1.0	752,95
089	GRAT DIARIA EMBARCADO	0.0	4.374,10
101	ADC INSALUBRIDADE	0.0	691,51
102	DSR REMUNERADO	0.0	1.613,45
105	ETAPA	0.0	302,07
115	GRAT MECANICO	0.0	432,19
127	GRAT HORA EXTRA MAR	0.0	1.979,20
130	GRAT PORAO FRIGO	0.0	172,87
G01	INSS SALARIO	14.0	876,96
G10	IMPOSTO RENDA SALARIO	27.5	2.103,76
G16	ADIANTAMENTO SALARIAL	0.0	5.647,10
203	DESC ETAPA ARRANCHADA	0.0	302,07
BSR	MEDIA REPOUSO REM PREV PR	0.0	1.613,45
579	DIAS EMBARCADOS	0.0	30,00
Mensagem		Proventos	Descontos
		12.047,12	8.929,89
Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Depósito FGTS
11.745,05	11.745,05	11.745,05	939,60
		Total Líquido	3.117,23

Oportuno salientar, que no documento de evento 1, out8, Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023, bem como o Banco de Horas 2022/2023, constam as seguintes cláusulas:

gerência e direção, não farão jus ao percentual constante do § 1º.

CLÁUSULA QUARTA – GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

Dos Adicionais

§1- As partes acordam os seguintes adicionais a serem pagos aos empregados em regime offshore, 14x14 dias, que incidirão sempre sobre o salário-base, de forma não cumulativa:

Adicional de Periculosidade

30%

Adicional Noturno

26%

Adicional de Intervalo (HRA)

32,50%

Horas Acordo

52%

I- Acordam as partes que o pagamento feito pela Empresa do percentual de 52% sobre o salário base a título de "horas acordadas" resolve e quita toda e qualquer obrigação quanto à jornada de trabalho, inclusive as reuniões pré e pós turno, treinamentos e eventos de segurança, prevista no inciso XIV do art. 7º da Constituição Federal.

II- Acordam as partes que o pagamento feito pela Empresa do percentual de 32,50% quita eventual intervalo que venha a ser suprimido por conta da necessidade de serviço e/ou conveniência das partes.

§2- Os adicionais previstos no §1 desta Cláusula somente serão devidos aos empregados admitidos após a conclusão de todos os treinamentos obrigatórios para laborar embarcado e a realização efetiva do primeiro embarque.

Embarque Eventual

§3- Fica acordado que, em caso de eventual embarque de colaboradores contratados pelo regime onshore, estes receberão os seguintes adicionais, exclusivamente ao período efetivamente embarcado.

Adicional de Periculosidade

30%

Adicional Sobreaviso

26%

I- Fica excluído do parágrafo acima o adicional de periculosidade que será pago em conformidade com o inciso XVIII do art. 611-B da CLT.

II- Fica estabelecido que na hipótese do empregado em embarque eventual desembarcar na véspera do final de semana ou feriado, a folga só será contabilizada no primeiro dia útil subsequente ao desembarque vez que o DSR já é direito adquirido do empregado no regime onshore.

Das Horas Extras

§4- As horas extraordinárias efetivamente trabalhadas onshore serão remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento) quando trabalhadas de segunda a sábado e de 100% (cem por cento) quando trabalhadas aos domingos e feriados.

I- As horas extras previstas neste acordo somente serão realizadas em casos excepcionais, ficando, no entanto, limitado ao máximo de 02 (duas) horas extras diárias, conforme disposto no art. 59, da CLT, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 61, do mesmo diploma legal.

Dobra

§5- Fica convencionado que, sempre que houver necessidade da continuidade operacional por motivo de força maior, o empregado poderá ser mantido em seu posto de trabalho, a bordo, em seu período de folga. Para tal, haverá pagamento a título de dobra, inclusive a folga, obedecendo ao seguinte critério, exceto se o empregador conceder os dias trabalhados em folga: $\text{salário base} + \text{adicionais} / 30 = \text{valor dia} \times \text{n.º dias trabalhados} \times 2$.

Feriado

§6- A Empresa pagará aos trabalhadores offshore os feriados nacionais: 01 de janeiro, 21 de abril, sexta-feira da paixão, 01 de maio, 07 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro, e o dia do Trabalhador Offshore, relativo à segunda sexta-feira do mês de agosto; desde que efetivamente trabalhados com adicional de 100% (cem por cento).

I- Aos trabalhadores onshore, a empresa pagará, com adicional de 100%, os feriados nacionais, estaduais e municipais efetivamente trabalhados, na exata proporção das horas trabalhadas pelo empregado nestas oportunidades.

Como visto no acordo considerando-se as condições e a natureza especial das operações de apoio marítimo, as partes convencionam a prática do regime de trabalho de 1 x 1, isto é, para cada um dia de trabalho embarcado, o trabalhador gozará um dia desembarcado, de folga. No caso, 14x14, conforme cláusula quarta.

Portanto, na parcela que indica dias de folga, não é devida a incidência do imposto de renda.

Por outro lado, quanto à gratificação diária folga, não há comprovação de que é de natureza indenizatória.

Neste sentido, cito jurisprudência recente, do TRF-4. Confira-se:

Poder Judiciário JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Paraná Gab. Juiz Federal GERSON LUIZ ROCHA (PR-1A)

RECURSO CÍVEL Nº 5063235-47.2023.4.04.7000/PR

RELATOR: Juiz Federal GERSON LUIZ ROCHA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: PAUL GIOVANNI GONCALVES SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a obter declaração de "não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor que possuem natureza jurídica de folgas indenizadas (DOBRA DE EMBARQUE (FOLGA) e GRAT.CCT.FOLGA/FÉRIAS) condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC" (1.1).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de (11.1):

(i) declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre a rubrica "dobra de embarque (folga)";

(ii) condenar a parte ré à restituição dos valores pagos a título de imposto de renda sobre a referida verba, observada a prescrição quinquenal.

A União interpõe recurso sustentando a legalidade da tributação dos valores, tendo em vista o acréscimo patrimonial gerado com o pagamento da verba. Destaca que a legislação de regência do trabalho marítimo - Lei nº 5.811/72 - autoriza a manutenção do empregado em seu posto de trabalho quando imprescindível para a continuidade operacional e, durante tal período, os pagamentos efetuados detêm repercussões de natureza salarial. Cita precedentes do STJ reconhecendo que verbas semelhantes configuram o fato gerador do imposto de renda e busca, ao final, a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer que a apuração do indébito ocorra mediante recomposição da base de cálculo anual do tributo (21.1).

Com contrarrazões (28.1), subiram os autos.

É o breve relatório.

VOTO

Em relação ao mérito, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, que a seguir transcrevo:

[...]

FUNDAMENTAÇÃO

No caso concreto, a parte autora aduziu que: (i) "laborou em diversas empresas, exercendo as funções inerentes do seu cargo, em plataforma marítima, em regime Off-Shore"; (ii) "o trabalhador que labora em regime off-shore, tem direito a uma folga para cada dia de trabalhado, o que na prática, faz com que o trabalhador labore um período de dias consecutivos em plataforma (off-shore), e goze do mesmo período de dias de folgas, após o término do labor embarcado"; (iii) "na hipótese de haver necessidade de serviço, a critério do empregador, com consequente supressão dos dias de folgas a que o empregado tem direito, estas são indenizadas"; (iv) "as folgas indenizadas tem sido objeto de incidência de imposto de renda na fonte"; (v) deve ser declarada "a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor que possuem natureza jurídica de folgas indenizadas (DOBRA DE EMBARQUE (FOLGA) e GRAT.CCT.FOLGA/FÉRIAS)" (1.1).

A matéria foi objeto de análise pela Turma Nacional de Uniformização que fixou a seguinte tese no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (TNU) nº 5028005-67.2016.4.04.7200, em 16/03/2020: não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas.

A jurisprudência do STJ também se posicionou pela não incidência de imposto de renda sobre folgas não gozadas (destaquei):

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A EMPREGADO, POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. LICENÇA-PRÊMIO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO-GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. FOLGAS. ABONO-ASSIDUIDADE. SÚMULAS 125 E 136/STJ. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. PRECEDENTES. 1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. 2. O pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de adicional de 1/3 sobre férias tem natureza salarial, conforme previsto nos arts. 7º, XVII, da Constituição e 148 da CLT, sujeitando-se, como tal, à incidência de imposto de renda. Todavia, o pagamento a título de férias vencidas e não gozadas, bem como de férias proporcionais, convertidas em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, quando decorrente de rescisão do contrato de trabalho, está beneficiado por isenção. A lei isenta de imposto de renda "a indenização (...) por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho" (art. 39, XX do RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e art. 6º, V, da Lei 7.713/88). Precedentes: REsp 782.646/PR, AgRg no Ag 672.779/SP e REsp 671.583/SE. 3. Os pagamentos decorrentes do não gozo de folgas e ausências permitidas ao trabalho (APIP) têm natureza semelhante ao pagamento decorrente da conversão de licença-prêmio não gozada (Súm. 136/STJ) e da conversão em dinheiro das férias não gozadas (Súm.125/STJ). Desse modo, em observância à orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte, é de se considerar tais pagamentos isentos de imposto de renda. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 992.813/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/2/2008, DJe de 10/3/2008)

Neste sentido, julgado da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHAS E INDENIZADAS. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. 1. TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE

RENTA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO (TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, Rel. Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, em 16/03/2020). 2. Negado provimento ao recurso da União. (5030315-70.2021.4.04.7200, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, julgado em 25/08/2022)

A parte autora comprova através dos contracheques apresentados no evento 1, CHEQ6, relativos aos meses de outubro de 2019, setembro de 2020, dezembro de 2020, março de 2021, junho de 2021, setembro de 2021, novembro de 2021, junho de 2022 a setembro de 2022, março de 2023 e julho de 2023, que houve recebimento de valores a título de "dobra de embarque (folga)" e "Grat.CCT. Folga/Férias".

Conforme disposto no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre Starnav Serviços Marítimos Ltda e Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante - SINDMAR, para vigência no período de 2021/2023, estabeleceu o que segue sobre o regime de trabalho (1.7):

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Considerando-se as condições e a natureza especial das operações de apoio marítimo, as partes convencionam a prática do regime de trabalho de 1 x 1, isto é, para cada um dia de trabalho embarcado, o trabalhador aquaviário gozará um dia desembarcado, de folga ou férias (significando "paid leave" ou "congé" mencionados no texto da Convenção 186 da OIT em seus idiomas oficiais).

Parágrafo Primeiro - Em condições normais, na forma do que já se pratica, fica mantido que ao longo de um ano de trabalho, no somatório dos períodos, o aquaviário permanecerá 180 dias embarcado e 180 dias desembarcado, sendo 30 dias de férias e 150 dias de folga

(...)

Parágrafo Nono - No caso do trabalhador aquaviário, durante o período de folga de que trata o caput desta cláusula, ser chamado para embarque, os dias de folga não gozados serão pagos conforme estabelecido no parágrafo sexto desta cláusula na primeira folha de pagamento após o fato ocorrido.

Logo, deve ser reconhecida a natureza indenizatória do valor pago a título de "dobra de embarque (folga)", por se tratar de folga indenizada, não havendo incidência do imposto de renda.

Por outro lado, não ficou comprovado que o valor pago a título de "Grat.CCT. Folga/Férias" tem natureza indenizatória, devendo a ação ser julgada improcedente nesse ponto.(g.n.)

[...]

Registro que o julgamento monocrático está em harmonia com o entendimento manifestado por esta Turma Recursal, no sentido de afastar a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de indenização por folgas não fruídas (RECURSO CÍVEL Nº 5078148-34.2023.4.04.7000/PR, de relatoria do juiz federal Nicolau Konkel Júnior, julgado na sessão virtual encerrada em 13/06/2024).

Cuidando-se o presente recurso de hipótese semelhante, deve receber o mesmo tratamento.

Acerca da apuração do montante a ser repetido, no caso de indébito do imposto de renda, este deve ser apurado mediante a recomposição dos respectivos ajustes anuais, com a exclusão dos valores indevidamente tributados, que passam a ser considerados como rendimentos não-tributáveis.

Como bem salientado pelo Exmo. Sr. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, o TRF/4ª Região, no julgamento da apelação interposta no processo nº 2003.72.00.007692-9, decidiu que 'o imposto de renda é tributo cujo fato gerador é complexo, constituído pela totalidade dos ganhos havidos no exercício correspondente. Seu aperfeiçoamento se dá apenas no último dia do ano de referência, de modo que as importâncias descontadas na fonte são meras antecipações, sujeitas à conferência na declaração de ajuste anual. Somente através dessa declaração, em que são contemplados não só os ganhos, mas também as deduções e abatimentos permitidos, é que se poderá determinar a base de cálculo do tributo, a respectiva alíquota (variável em função das faixas de renda) e, assim, o valor efetivamente devido'.

Portanto, acolho o recurso da União, nesse ponto, para determinar que a apuração do indébito ocorra mediante recomposição da base de cálculo do IRPF, nos exercícios pertinentes, a partir das Declarações de Ajuste Anual elaboradas pelo próprio contribuinte e já apresentadas ao Fisco.

Sem honorários.

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por GERSON LUIZ ROCHA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador 700016123411v5 e do código CRC 0122b8f7. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): GERSON LUIZ ROCHA Data e Hora: 19/7/2024, às 17:45:4

5063235-47.2023.4.04.7000 700016123411 .V5

Conferência de autenticidade emitida em 02/08/2024 22:42:21.

Poder Judiciário JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Paraná Gab. Juiz Federal GERSON LUIZ ROCHA (PR-1A)

RECURSO CÍVEL Nº 5063235-47.2023.4.04.7000/PR

RELATOR: Juiz Federal GERSON LUIZ ROCHA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: PAUL GIOVANNI GONCALVES SILVA (AUTOR)

ADVOGADO (A): BRUNO VICENTE PINTO FERREIRA (OAB RJ156452)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Paraná decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do (a) Relator (a).

Curitiba, 31 de julho de 2024.

Documento eletrônico assinado por GERSON LUIZ ROCHA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador 700016299044v2 e do código CRC bb10b4a0. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): GERSON LUIZ ROCHA Data e Hora: 1/8/2024, às 15:35:46

5063235-47.2023.4.04.7000 700016299044.V2

Conferência de autenticidade emitida em 02/08/2024 22:42:21.

Nessa linha de pensamento o cumprimento da decisão deve prosseguir quanto às parcelas constantes dos contracheques da parte autora que possuem natureza indenizatória "grat.quarentena pre bem" e "dias de folga".

Intimem-se."

Pretende a Impetrante a suspensão dos autos originários até que a Turma Recursal esclareça o que entende por folgas indenizadas constante no título judicial.

VOTO

I - Do Direito:

Inicialmente, verifico que o presente Mandado de Segurança é tempestivo, eis que a decisão impugnada foi proferida em 08/08/2024.

Nos termos do artigo 5º LXIX da CRFB/88, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Ressalta-se que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, pelo rito célere adotado, apenas seria cabível o Mandado de Segurança em fase de cumprimento de sentença, e ainda sim, diante de decisão teratológica.

Nesse sentido, aliás, o Enunciado 73 das Turmas Recursais:

"É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

II - Do Caso Concreto:

Observa-se dos autos originários que a sentença, inicialmente, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativo ao Imposto de Renda incidente sobre a verba de indenização de folgas não fruídas, bem como condenou à Ré a restituir os valores descontados a tal título (evento 19, SENT1):

"Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I, do CPC para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF incidente sobre verba decorrente de indenização de folgas não fruídas e condenar a União à restituição dos valores descontados a tal título com juros e correção monetária pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.

Gratuidade de justiça indeferida (não requerida na inicial)."

Não houve interposição de recurso e o trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2023 (evento 27).

O Juízo Impetrado determinou que o Impetrante providenciasse, junto a seu órgão pagador, a cessação do Imposto de Renda retido na fonte sobre a verba decorrente de indenização de folga não fruída (evento 43, DESPADEC1).

A empresa Aliança Navegação e Logística Ltda, por sua vez, esclareceu que *"DIFERENTEMENTE DO QUE FORA CONSIGNADO NA PETIÇÃO INICIAL, QUE O QUALIFICOU COMO UM FUNCIONÁRIO QUE EXERCERIA AS SUAS FUNÇÕES EM PLATAFORMA MARÍTIMA, EM REGIME OFFSHORE - trabalha embarcado nos navios da empresa destinados ao transporte de cargas em containers de clientes da empresa."*

Pontua não ter sido paga qualquer rubrica com a nomenclatura folga indenizada, mas sim "gratificação diária folga", a qual assim define:

13. Exemplifica-se: Na hipótese de o colaborador marítimo permanecer embarcado durante 10 (dez) dias exercendo as suas atividades, em seu retorno, o empregado terá direito a 10 (dez) dias de folga, sendo estas remuneradas pelo empregador, conforme definido no referido acordo coletivo.

14. Essa folga remunerada recebeu a nomenclatura de "gratificação diária folga".

15. Nesse contexto, a partir da leitura dos contracheques anexados na própria petição exordial, extrai-se que não foi pago ou creditado ao Autor qualquer rubrica com a nomenclatura "folga indenizada". Há, sim, o pagamento/creditamento da verba "gratificação diária folga".

16. Noutro giro, a "gratificação diária folga" – que, frisa-se, trata-se de folga remunerada decorrente da execução da escala regular do colaborador marítimo – tem similaridade com o "descanso semanal remunerado" pago/creditado aos colaboradores não marítimos.

17. No que se refere ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas ("IRPF"), a jurisprudência já assentou a natureza remuneratória do descanso semanal remunerado:

19. Por fim, a "gratificação diária folga" não pode ser confundida com as folgas indenizadas/não gozadas/não usufruídas/ trabalhadas ou com a dobra offshore, que são pagas/creditadas aos colaboradores marítimos do setor de prestação de serviços em plataformas de produção, prospecção e perfuração de petróleo em Alto Mar. Esses, sim, são colaboradores marítimos offshore, submetidos a acordos/convenções coletivas específicas do setor de Óleo & Gás (como o que fora anexado, por equívoco, com a petição inicial).

20. Enquanto a primeira decorre da execução regular da escala do colaborador marítimo, as demais estão relacionadas à ALTERAÇÃO do regime de trabalho e, portanto, tem nítido caráter reparatório/indenizatório.

O Impetrante afirma que, em seu contracheque, as rubricas "grat. diária de folga" e "descanso semanal remunerado" são pagos de forma distinta (evento 58, PET1).

Analisando os contracheques, o Juízo Impetrado entendeu que não só a rubrica "gratificação diária de folga" corresponderia à indenização por folgas não fruídas, mas também a "grat. quarentena pré-emb"(evento 61, DESPADEC1).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que sobre esse tema - incidência de IR sobre a rubrica folga indenizada - como as Turmas Recursais recebem processos de várias localidades e sendo múltiplos os empregadores, a 8ª Turma tem ressaltado que em se tratando de vínculos trabalhistas regidos pela CLT, embora exista, em algumas hipóteses, adoção de nomenclatura equivalente por alguns empregadores, há outros nos quais os termos são utilizados para nomear fundamentos frontalmente diversos.

Não podemos perder de perspectiva que não se estando diante de vínculo jungido ao RJU, estatutário, e portanto com uniformização da nomenclatura das rubricas em lei, em cada esfera, na seara privada não há essa obrigatoriedade.

Acresça-se a isso, o fato da categoria dos trabalhadores OFFSHORE dispor de sindicato verdadeiramente atuante, o que somado as peculiaridades, que caracterizam o labor nesse segmento, **impossibilidade de interrupção das atividades e segurança**, acresce o

regime trabalhista da categoria, pelas convenções coletivas, de muitas verbas específicas. Algumas indenizatórias, mas outras realmente remuneratórias, tornando o pacote remuneratório dos empregados do setor verdadeiramente atrativo.

Como dito, não havendo obrigatoriedade de uniformização de nomenclatura para os empregadores, esta 8ª Turma passou a adotar o entendimento de que compete a cada Autor, comprovar o fundamento do pagamento da rubrica que pretende o reconhecimento da não incidência de Imposto de Renda, mediante declaração de seu empregador. Pois, este é o único que, realmente, tem ciência do fundamento do pagamento. Ressalvada, é claro, a hipótese da rubrica folga indenizada stricto sensu, posto que consagrada pela TNU. E que tal comprovação é ônus da parte autora que, no rito dos Juizados exige a comprovação na inicial.

Outrossim, cito que folga indenizada não é o mesmo que indenização de folga. Muito ao revés, pode ser que outros chamem de dobra; que dobra para muitos é a hora extra paga ao trabalhador que teve sua folga suprimida, e portanto, será remunerado pelo labor de forma extraordinária, por hora extra. Contudo, tal trabalhador também será indenizado pela folga não usufruída, acaso não haja a possibilidade de fruição posterior, em razão de banco de horas, a critério do trabalhador. Indenização está de folga que dar-se-á em acréscimo a verba com natureza remuneratória de hora extra.

A título de exemplo cito o recurso cível n.º **5011094-70.2023.4.02.5104**, no qual, após embargos opostos pela União-Fazenda Nacional, verifica-se que as rubricas "indenização folga" e "folga indenizadas" não possuem o mesmo significado:

Parágrafo Segundo - A empresa e o Sindicato reconhecem que o regime de embarque e folga 1x1, em que, para cada dia de embarque corresponde a um dia desembarcado, com duração de 21x21 dias é o mais adequado para possibilitar operações seguras em função das características especiais em que as operações ocorrem. Excepcionalmente, para os períodos considerados como de calamidade pública, a exemplo da pandemia do CONVID-19, o período máximo de embarque poderá chegar até 28 (vinte e oito) dias, concedendo nestes casos, o mesmo período de folga para cada dia trabalhado.

I - Nos meses de março de 2020 a outubro de 2021, considerando a escassez de informações disponíveis sobre a doença e inexistência de testes confiáveis no mercado nacional, as medidas de prevenção e combate emergencial à pandemia incluíram essencialmente a postergação dos desembarques dos tripulantes. Em função desta situação excepcional, o regime de embarque e folga estabelecido para este período é de 28x28 dias.

II - O regime de embarque e folga retornará para 21x21 dias até 30 de novembro de 2021, ressalvada a hipótese de imposição de medidas mais restritivas pelas autoridades, que impossibilitem o embarque e desembarque de marítimos.

IV - O período em hotel, para efeito de protocolo de prevenção da ANVISA, não será considerado como período de embarque, sendo remunerado pelo empregador com pagamento de diárias adicionais aos dias normais de trabalho não embarcado do marítimo, sob a rubrica **INDENIZAÇÃO DE FOLGA**, além de uma indenização fixa de R\$ 500,00 por período de quarentena pré-embarque, retroativa a março de 2021.

Parágrafo Terceiro - A empresa acordante registrará no prontuário médico do empregado sempre que houver contaminação do trabalhador pela Covid-19.

Some-se a isso a impossibilidade e inadequação de se transferir para o momento do cumprimento do julgado, o conhecimento acerca do fundamento de cada rubrica. Não só porque se trata de matéria de conhecimento, sujeita a instrução, mas porque importaria em prejuízo ao devido processo legal, sendo inadequada e incabível.

O presente Mandado de Segurança é exemplo eloquente do acima mencionado. Pois, conforme manifestação do empregador (evento 51, PET1)(evento 51, ANEXO3)(processo n 5102345-81.2023.4.02.5101), em sede de cumprimento e à mingua do pagamento da rubrica folga indenizada, registra-se que:

1. o autor não é trabalhador de plataforma, diferentemente do alegado no parágrafo primeiro da pag 2 do evento 1 - INIC;
2. é trabalhador marítimo, trabalha embarcado nos navios da empresa destinados ao transporte de cargas em containers de clientes da empresa;
3. não percebe folga indenizada;
4. mas sim gratificação de diária folga, que não se confunde com indenização de folga;
5. verba está que tem natureza de descanso semanal remunerado (DSR), a qual é paga a todos os trabalhadores, dentro do salário mensal e compõe os vencimentos, sendo portanto remuneratória.

Vejamos:

A. **A SIMILARIDADE ENTRE A GRATIFICAÇÃO DIÁRIA FOLGA E O DESCANSO REMUNERADO**

NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

9. A Peticionária trata-se de uma das principais empresas brasileiras de navegação de **longo curso, cabotagem, fluvial e lacustre**. Destaca-se as atividades descritas no objeto do contrato social (**doc. 05**):

*"A sociedade tem por objeto a **navegação marítima de longo curso, de cabotagem, fluvial e lacustre**; o transporte terrestre, em todo o território nacional; a importação e/ou exportação de bens e serviços relacionados com as demais atividades; os serviços logísticos, envolvendo a paletização, etiquetagem, depósito de mercadorias de terceiros em trânsito, carga e descarga, e outras atividades dessa mesma espécie; a representação, agenciamento próprio ou de outras empresas de navegação marítima, nacionais e estrangeiras; a realização de operações portuárias; o exercício das atividades de agente de transporte multimodal; assessoria ao transporte marítimo e terrestre de cargas em todo o território nacional, interestadual e municipal; o exercício das atividades de depósito de "containers", despachos e agente consolidador e desconsolidador de cargas marítimas (NVOCC - transportador comum não proprietário de navio); navegação de apoio marítimo e portuário; salvatagem; o comércio de "containers", além das atividades de serviço de rebocadores e empurradores e de assessoria ao transporte aquaviário; o transporte rodoviário de produtos perigosos; e a armazenagem, expedição, distribuição, prestação de serviço logístico, e transporte de produtos regulados pela ANVISA, compreendendo produtos para saúde, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissanitários, alimentos em geral, incluindo substâncias e produtos sujeitos a controle especial, e amostras grátis dos produtos descrito anteriormente as quais forem aplicáveis nestas atividades. (...) - grifamos*

10. Outra não é a informação acerca das atividades executadas pela Peticionária extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") - **docs. 06 e 07**.

11. Por sua vez, o Autor trata-se de colaborador marítimo, que – **DIFERENTEMENTE DO QUE FORA CONSIGNADO NA PETIÇÃO INICIAL, QUE O QUALIFICOU COMO UM FUNCIONÁRIO QUE EXERCERIA AS SUAS FUNÇÕES EM PLATAFORMA MARÍTIMA, EM**

WWW.KINCAID.COM.BR

Rio de Janeiro | São Paulo | Brasília | Vitória



REGIME OFFSHORE - trabalha embarcado nos navios da empresa destinados ao transporte de cargas em containers de clientes da empresa.

12. A Peticionária – e demais empresas do setor de navegação de longo curso, cabotagem, fluvial e lacustre – está vinculada ao Acordo Coletivo firmado junto ao **SINDICATO NACIONAL DOS OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE** (**doc. 08**), que estabelece a escala dos colaboradores marítimos no formato 1x1 (um por um), ou seja, a cada dia embarcado, o empregado terá direito a um dia de folga, **sendo essa a jornada regular para os colaboradores marítimos do segmento**.

13. Exemplifica-se: Na hipótese de o colaborador marítimo permanecer embarcado durante 10 (dez) dias exercendo as suas atividades, em seu retorno, o empregado terá direito a 10 (dez) dias de folga, sendo estas **remuneradas pelo empregador**, conforme definido no referido acordo coletivo.

14. Essa folga remunerada recebeu a nomenclatura de "gratificação diária folga".
15. Nesse contexto, a partir da leitura dos contracheques anexados na própria petição exordial, extrai-se que não foi pago ou creditado ao Autor qualquer rubrica com a nomenclatura "folga indenizada". Há, sim, o pagamento/creditamento da verba "gratificação diária folga".
16. Noutro giro, a "gratificação diária folga" – que, frisa-se, trata-se de folga remunerada decorrente da execução da escala regular do colaborador marítimo – tem similaridade com o "descanso semanal remunerado" pago/creditado aos colaboradores não marítimos.
17. No que se refere ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas ("IRPF"), a jurisprudência já assentou a natureza remuneratória do descanso semanal remunerado:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TEMA JULGADO PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ART. 43 DO CTN. VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. (...).

4. A Corte regional reconheceu a incidência do imposto de renda sobre as verbas relativas a horas extras e todos os seus reflexos, tais como descanso semanal remunerado, férias, 13º salário e aviso prévio, entendimento que se coaduna com os precedentes desta Corte.

5. O acórdão regional nada discorreu sobre a incidência da exação sobre o adicional noturno, o que inviabiliza a análise do pleito nessa instância recursal. Agravos regimentais improvidos." (STJ, Ag.Reg. no REsp nº 1226211, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, J. 17/11/2011) - grifamos

18. A jurisprudência também atribui natureza remuneratória ao descanso semanal remunerado para fins de encargos previdenciários:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE: ADICIONAL NOTURNO, DE INSALUBRIDADE, DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, FÉRIAS GOZADAS, SALÁRIO-MATERNIDADE E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.

1. O STJ consolidou a orientação de que integram o conceito de remuneração, sujeitando-se, portanto, à contribuição previdenciária o adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade pagos pelo empregador. Nesse sentido: REsp 1.313.266/AL, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5.8.2014, AREsp 69.958/DF, Rel. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 20.6.2012 e EDcl no REsp 733.362/RJ, Rel. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.4.2008.

2. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça entende que incide contribuição previdenciária sobre salário-maternidade, horas extras e férias gozadas, por possuírem natureza remuneratória. Incidência da Súmula 83/STJ

3. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, "insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado, pois sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório, integrando parcela salarial, sendo irrelevante que inexistisse a efetiva prestação laboral no período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba" (STJ, REsp 1.444.203/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014).

4. Agravo Interno não provido." (STJ, Ag.Reg. no REsp nº 1698229, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 23/11/2018) - grifamos

19. Por fim, a "gratificação diária folga" não pode ser confundida com as folgas indenizadas/não gozadas/não usufruídas/ trabalhadas ou com a dobra offshore, que são pagas/creditadas aos colaboradores marítimos do setor de prestação de serviços em plataformas de produção, prospecção e perfuração de petróleo em Alto Mar. Esses, sim, são colaboradores marítimos offshore, submetidos a acordos/convenções coletivas específicas do setor de Óleo & Gás (como o que fora anexado, por equívoco, com a

19. Por fim, a "gratificação diária folga" não pode ser confundida com as folgas indenizadas/não gozadas/não usufruídas/ trabalhadas ou com a dobra offshore, que são pagas/creditadas aos colaboradores marítimos do setor de prestação de serviços em plataformas de produção, prospecção e perfuração de petróleo em Alto Mar. Esses, sim, são colaboradores marítimos offshore, submetidos a acordos/convenções coletivas específicas do setor de Óleo & Gás (como o que fora anexado, por equívoco, com a petição inicial).

20. Enquanto a primeira decorre da execução regular da escala do colaborador marítimo, as demais estão relacionadas à ALTERAÇÃO do regime de trabalho e, portanto, tem nítido caráter reparatório/indenizatório.

O título judicial transitado em julgado determina a não incidência de Imposto de Renda sobre das verbas recebidas a título de indenização de folgas não fruídas, o que, comumente, é reconhecido pela denominação folgas indenizadas para os trabalhadores em plataforma, nas quais pelas características do setor, sobretudo impossibilidade de interrupção da atividade, é situação que acontece com frequência.

O pedido constante na inicial é expresse quanto à não incidência do Imposto de Renda sobre as parcelas recebidas a título de folgas indenizadas.

A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo Autor relativas a folgas indenizadas e condenando a Ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, no período de cinco anos contados do ajuizamento, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC.

Não houve emenda à inicial.

Portanto, há de ser considerado que o título executivo judicial transitado em julgado refere-se tão somente à rubrica folgas indenizadas.

Não é cabível, em sede de Mandado de Segurança, a discussão quanto ao mérito de quais rubricas corresponderiam à indenização de folgas não fruídas.

Ressalta-se, inclusive, que da leitura da termo gratificação não decorre a conclusão gramatical e literal de que gratificação é sinônimo de indenização, nem mesmo em interpretação leiga, quanto mais técnica.

Tais questões deveriam ter sido abordadas e enfrentadas na instrução. Deveria o autor ter comprovado, o que pretende fazer agora em sede de cumprimento, após o trânsito em julgado, que a gratificação segundo a nomenclatura adotada pela empregador é folga indenizada. O que é totalmente inadequado e incabível.

O título executivo judicial transitado em julgado, sem recurso, ou seja, sem oposição, assegura a não incidência e a restituição **sobre essa rubrica e somente esta**. Acaso apenas no cumprimento a parte autora se depare com o fato de que não percebe o que requereu, seu cálculo será zero. E deverá avaliar o ajuizamento de nova ação, se é que realmente recebe alguma rubrica que tenha como fundamento a indenização de folga que foi trabalhada e, portanto, não fruída - **folga trabalhada, não fruída e indenizada**.

Como já destacado, na hipótese de novo ajuizamento deverá, já na inicial, comprovar o fundamento do pagamento da verba pretendida, o que pode ser efetuado com declaração do empregador.

Destaco, ainda, que de acordo com os entendimentos pacificados nesta 8ª Turma, acaso tivesse acolhido o pleito autoral em sua totalidade e a sentença reconhecesse a não incidência sobre a rubrica gratificação diária de folga, sem qualquer comprovação quanto ao fundamento do pagamento, interposto recurso pela União, a minguada de comprovação, o mesmo seria acolhido;

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA E OUTRAS RUBRICAS. ÔNUS PARTE AUTORA. Ante a inexistência de uniformidade de nomenclatura das verbas pagas em decorrência de acordos/convenções coletivas é ônus da parte autora comprovar que a rubricas com nomenclatura diversa de folga indenizada têm esse fundamento. (Sessão do dia 20/8/2024, Sessão Ordinária, processo nº 13 e 14 pautas de mesa, Processo nº 5007478-75.2023.4.02.5108 e 007722-77.2023.4.02.5116 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA JULGA PROCEDENTE O PEDIDO SOMENTE EM RELAÇÃO À FOLGA INDENIZADA. RECURSO DA PARTE AUTORA SOBRE AS DEMAIS RUBRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR O FUNDAMENTO DAS RUBRICAS PLEITEADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA NATUREZA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. (Sessão do dia 20/8/2024, eproc, sessão ordinária, processo pauta de mesa nº 6- PROCESSO Nº 5025842-82.2024.4.02.5101 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)

TRIBUTÁRIO - FOLGA INDENIZADA E INDENIZAÇÃO FOLGA - NOMENCLATURA DIVERSA - Não há obrigação de utilização e nem uniformização da nomenclatura das rubricas pagas pelos empregadores celetistas a seus empregados, ainda que do mesmo setor e para pagamento das hipóteses canceladas no acordo coletivo da categoria. Dessa forma não se pode presumir que verba com nomenclatura diversa da consagrada pela TNU - FOLGA INDENIZADA - refira-se a mesma situação fática. Necessidade concreta de comprovação pela parte autora do fundamento do pagamento para julgamento com observância das garantias do devido processo legal. (Sessão do dia 20/8/2024, sessão ordinária, e proc, RECURSO CÍVEL Nº 5011094-70.2023.4.02.5104/RJ, combinado com o RECURSO CÍVEL n.º 5000611-41.2024.4.02.5105, Relatora Dra. Daniella Motta).

Não se aceitando essa prova nem mesmo em grau de recurso, quanto mais em sede de Mandado de Segurança.

Por fim, observo que no Acordo Coletivo anexado aos autos originários no evento 1, OUT8, sequer consta o nome da empresa a que se refere. Até porque, segundo a declaração do empregador o mesmo não trabalha em plataforma.

Frise-se que, que há casos em que a gratificação de acréscimo de folga é verba remuneratória.

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA GRATIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FOLGA. TRABALHADOR OFFSHORE. POSSIBILIDADE. Conforme Acordo Coletivo constante nos autos, a verba Gratificação de Acréscimo de Folga é paga em decorrência do período em que o trabalhador permanece em hotel em cumprimento à quarentena preventiva de Covid-19, sendo remunerada como dobra. Equivalência à verba pré-embarque. Natureza remuneratória. Incidência de Imposto de Renda (Sessão do dia 20/8/2024, Sessão Ordinária, Processo n.º 15 da pauta de mesa - Processo n.º 5001435-12.2024.4.02.5101 - Rel. Dra. Daniella Motta).

Mas este debate deve ocorrer no conhecimento e não após o trânsito em julgado. E que esta Turma atenta ao devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, quando há indícios mínimos de fundamento não se furta a anular as sentenças para adequada instrução, neste sentido cito RECURSO CÍVEL Nº 5015400-40.2023.4.02.5118/RJ, mesma rubrica e mesmo empregador.

O cumprimento deve corresponder ao título transitado em julgado e se o cálculo é zero porque a parte autora nem mesmo recebe a rubrica folga indenizada, deve a parte autora repensar sua estratégia antes de ajuizar uma ação informando corretamente qual sua categoria, olhando seu contracheque e se informando.

ISTO POSTO, nos votos da fundamentação supra, voto por **CONCEDER a SEGURANÇA para que os cálculos referentes ao cumprimento da sentença considerem tão somente a rubrica folgas indenizadas, que transitou em julgado.** Publique-se. Intimem-se. Intime-se o MPF. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.